

0019209-09.2019.8.26.0577

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAVI LEAL DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

I - DAVI LEAL DE OLIVEIRA, devidamente qualificado(a) nos autos, está sendo acusado(a) de ter praticado, em tese, o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, por fato ocorrido em 29 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

Vara do Juizado Especial Criminal

Avenida Salmão , nº 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

0019209-09.2019.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0019209-09.2019.8.26.0577

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAVI LEAL DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

I - DAVI LEAL DE OLIVEIRA, devidamente qualificado(a) nos autos, está sendo acusado(a) de ter praticado, em tese, o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, por fato ocorrido em 29 de outubro de 2018. Nos moldes do artigo 30 da suso referida lei, o prazo prescricional é de 02 (dois) anos.

Tratando-se de autor(a) dos fatos menor à época dos fatos (fls. 37 - 25/12/1998), o prazo fica reduzido à metade, definindo-se a prescrição em 01 ano (artigo 115, CP), período que decorreu entre o fato e esta data, tornando imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 61 do CPP.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DAVI LEAL DE OLIVEIRA, qualificado(a) nos autos, pela prescrição, com supedâneo no artigo 107, inciso IV,

primeira figura, do Código Penal, c.c. o artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

II - Ficam os objetos apreendidos nos autos liberados para destinação própria, nos termos do artigo 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP, devendo este Juízo ser informado sobre as providências adotadas.

Observe que o laudo pericial foi confeccionado pelo Serviço Público Federal - MSP - Polícia Federal, estado de Minas Gerais (fls. 31/34). Oficie-se à autoridade policial (fls. 36/38).

Promova a serventia as anotações necessárias junto ao CNJ, se necessário, certificando-se.

Promovidas as anotações necessárias, archive-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

Int.

São José dos Campos, 20 de janeiro de 2022.